

JUZGADO CIVIL - SEDE LA OROYA

EXPEDIENTE : 00045-2025-0-1510-JR-CI-01

MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS

JUEZ : SANTANA SOCUALAYA JESUS

ESPECIALISTA : KARIN REYES GARCIA

DEMANDADO : CORPORACION OXAPAMPINO SOCIEDAD ANONIMA

CERRADA

DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU

AUTO DE REMATE ELECTRONICO

Resolución N° Cuatro

La Oroya, veinte de mayo

Del año dos mil veintiséis.-

AUTOS Y VISTOS; y, el presente proceso, puesto a Despacho para resolver, emitiéndose la resolución en la fecha debido a las recargadas labores de Despacho y habiendo culminado el periodo de vacaciones del personal jurisdiccional; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: La parte ejecutante solicita que se convoque a remate el inmueble dado en garantía, inscrito en la Partida Electrónica N° P41012931 del Registro de Propiedad Inmueble de Tarma.

SEGUNDO: Al respecto, se tiene que el artículo 731° del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 30229, el cual establece en sus primeros párrafos lo siguiente: "Aprobado la tasación o siendo innecesaria esta, el Juez convocara a remate. El remate o la subasta de bienes muebles e inmuebles se efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU) si no existe oposición de ninguna de las partes o de terceros legitimados de ser el caso, conforme con la ley especial sobre la materia. [...]"; en tal sentido, mediante resolución N° 02 de fecha 27 de junio del 2025 que resuelve ordenar llevar adelante la ejecución forzada, por la suma de ciento diecinueve mil trescientos cincuenta y ocho con 88/100 soles (S/. 119,358.88); en consecuencia corresponde ordenar el remate judicial electrónico;

TERCERO: Cabe precisar que la ejecución del remate electrónico judicial se efectúa a través del aplicativo **REM@JU** el cual se encuentra en el Portal Web del Poder Judicial; en dicho aplicativo se ingresaran las ofertas que los usuarios postores ofrezcan, previo inscripción como postor. Asimismo, el acto de remate electrónica judicial del bien se realiza en un lapso de veinticuatro horas, en mérito a los lineamientos establecidos en la Ley N° 30229;

CUARTO: Por otro lado, cabe acotar, que se ha implementado las mejoras efectuadas al sistema REM@JU, en tal sentido, todos los remates que en primera convocatoria sean registrados en el referido aplicativo, automáticamente realizarán la segunda y tercera convocatoria a

remate electrónico, en caso sean declaradas desiertas o no existan posturas en la primera y segunda convocatoria respectivamente, por lo que resulta necesario precisar las bases de las posturas, y disponer lo pertinente. Asimismo, luego de generado los respectivos avisos de remate en el aplicativo REMAJU, éstos automáticamente son ingresados a la bandeja del usuario de la especialista de actos externos y de los responsables de REMAJU del Distrito Judicial donde se ubique el inmueble a rematar, para realizar el respectivo pegado de aviso de remate en el inmueble.

QUINTO: Por otro lado, una vez vencido el plazo de oposición a que se refiere el artículo 14.2 de la Ley N° 30229, el secretario judicial de la causa publicará en el aplicativo REM@JU la convocatoria con la información relacionada con el proceso de remate electrónico judicial y demás actos pertinentes, tal como se dispone en el artículo 15 de la ley referida, el cual **generará automáticamente el aviso de convocatoria** que contendrá el cronograma con la fecha programada para el acto de remate electrónico;

SEXTO: En el caso que haya adjudicación del bien materia de remate, el adjudicatario deberá depositar el saldo del precio, dentro del tercer día, tal como lo dispone el artículo 16 de la Ley N° 30229, bajo apercibimiento de declarársele la nulidad del remate:

En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 731° y 736° del Código Procesal Civil, concordante con lo establecido en el artículo 12° de la Ley 30229, este Juzgado, se resuelve:

CONVOCAR AL PRIMER REMATE PÚBLICO ELECTRONICO el siguiente inmueble:

A. Tipo de Inmueble. DEPARTAMENTO.

1. **Ubicación:** Mz. J2, Lote 5, Centro Poblado Yauli Sector 2, del Distrito de Yauli, Provincia Yauli, Departamento Junín.
2. **Ficha registral:** Partida Registral Electrónica N° P41012931 del Registro de Propiedad Inmueble de Tarma.
3. **Descripción:** Se trata de un inmueble de material noble de un piso ubicado en Mz. J2, Lote 5, Centro Poblado Yauli Sector 2, del Distrito de Yauli, Provincia Yauli, Departamento Junín, con un área de 168.5 m², con linderos: Por el Frente, con CA. Mateo Pumacahua, con 5.65 ml; por la Derecha, con lotes 4,3,2; 1 con lotes 4,3,2 con 11.28; 2 con 9.9; 3 con 7.87; por la Izquierda, con el lote 6, con 28.7 ml; por el Fondo, con el lote 1, con 5.95 ml.
4. **CARGAS Y GRAVÁMENES:**
 - Hipoteca: Registrada en el asiento N° 00005
Hipoteca constituida a favor del Banco de Crédito del Perú; hasta por la suma de \$ 33,700.00 dólares, en garantía del cumplimiento de las obligaciones asumidas para el banco acreedor. Así y más consta del parte notarial de la escritura pública de fecha 17.01.2019.

5. En el supuesto de no haber adjudicación en la primera convocatoria, **CONVÓQUESE AUTOMATICAMENTE AL SEGUNDO REMATE Y SEGUIDAMENTE AL TERCER REMATE** de ser necesario.
6. **VALOR DE LA TASACIÓN:** \$ 33,700.00 (treinta y tres mil setecientos con 00/100 dólares). El valor de tasación se encuentra a folios 5 y siguientes.
7. **PRECIO BASE DEL REMATE:**
 - PARA LA **PRIMERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendiendo a la suma de \$22,466.66 (veintidós mil cuatrocientos sesenta y seis con 66/100 dólares)
 - PARA LA **SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes de su tasación deducida en un 15%, ascendiendo a la suma de \$ 19,096.67 (diecinueve mil noventa y seis con 67/100 dólares).
 - PARA LA **TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será en un 15% del monto que sirvió de base para la tercera convocatoria, ascendiendo a la suma de \$ 16,232.17 (dieciséis mil doscientos treinta y dos con 17/100 dólares).
8. **OBLAJE:** Se realizará por el monto correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de la tasación, siendo su pago en la moneda en que se realizó la tasación, conforme lo establecido por el artículo 17° del Reglamento de la Ley 30229, así como lo dispuesto en la Directiva Nro. 008-2016-CE-PJ, aprobada por la R.A. Nro. 211-2016-CE-PJ "**Normas y Procedimientos para la realización de los remates electrónicos judiciales - REM@JU**";
9. **PUBLICACION:** Procédase a la publicación de los avisos de remate en el portal web del Poder Judicial a través del aplicativo informático del REM@JU, por el termino de ley, conforme lo dispuesto por Ley 30229 y su reglamento, una vez vencido sea el plazo para la oposición. Asimismo, cumpla el **Especialista de Actos Externos** con el pegado de carteles del presente aviso de remate en el local del juzgado, y siendo que el inmueble se ubica en el Distrito de Yauli, Provincia de Yauli, Departamento de Junín, cumpla la responsable del REM@JU de la Corte Superior de Junín Este con efectuar el pegado del aviso en parte visible del inmueble objeto de remate.
10. Notifíquese.-a las partes a fin de que ser el caso efectúen sus pedidos de aclaración pertinentes a los datos del inmueble objeto de remate. Asimismo teniendo en cuenta lo dispuesto

por el artículo 720 del Código Procesal Civil a fin de evitar nulidades futuras **NOTIFÍQUESE AL POSEEDOR** del bien materia de ejecución ubicada en Calle Mateo Pumacahua MZ. J2. LOTE 5 CENTRO POBLADO DE YAULI, SECTOR 2, Distrito y Provincial de yauli, Departamento de Junín) con la resolución dos y la presente en el inmueble materia de remate.